

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES CONSEJO
DE TITULARES CONDOMINIO
STELLA MARIS

Demandantes,

v.

CORPORACIÓN COLÓN PRIETO Y
COMPAÑÍA A,

Demandados

CIVIL NÚM.: SJ2025CV00899

SALA: 804

SOBRE: INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE; LEY DE CONDOMINIOS,
LEY PARA LA REFORMA DEL PROCESO
DE PERMISOS (LEY NÚM 161-2009)

MOCION SOLICITANDO CONSOLIDACION DE DEMANDAS

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Parte Demandada por conducto de la representación legal que suscribe y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente **EXPONEN, ALEGAN Y SOLICITAN:**

- Los hechos del presente caso se originan por un **conflicto personal** entre los miembros de la Junta de Directores del Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris (en adelante, *Junta de Directores*) y la Parte Demandada, como consecuencia de unos trabajos de remodelación del Apartamento 10-A.¹
- Mientras la Parte Demandada gestionaba las exigencias de la *Junta de Directores* para dar paso a la continuación de los trabajos de remodelación, se suscitaron las lluvias del huracán Fiona en Puerto Rico, donde se reportaron daños en el Apartamento 9-A, **a consecuencia de unas filtraciones en la terraza abierta del Apartamento 10-A, pertenecientes a los aquí Demandados, donde se encuentra un drenaje perteneciente al Condominio Stella Maris.**
- Sin agotar remedios extrajudiciales, los titulares del apartamento 9-A procedieron a radicar la demanda de, EDWARD JOSEPH FITZGERALD III Y KATHRYN SUSAN HUBER FITZGERALD vs. CORPORACIÓN COLÓN PRIETO (aquí demandada), **Caso Número SJ2022CV08480, en la Sala 505**, donde incluyeron como parte con interés a la *Junta de Directores*, aquí demandantes.
- Luego de los demandados tomar varias medidas correctivas, incluyendo el sellado de la terraza abierta en cumplimiento de una Orden del Tribunal, continuaron las filtraciones en el Apartamento 9-A y las mismas se reflejaban en otros apartamentos.
- Así las cosas, **se incluyó al Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris como terceros demandados** en la referida demanda, **Caso Número SJ2022CV08480**, para que le respondiera a los demandantes por los daños sufridos por las filtraciones como consecuencia de un aparente **daño en la loza estructural del área del piso/techo de la terraza abierta del Apartamento 10-A y/o el drenaje de la terraza abierta perteneciente al Condominio Stella Maris.** (Anejo 1, Drenaje)

¹ La composición de la Junta de Directores que se encontraba en conflicto con la Parte Demandada cambió en el 2024.

6. El 22 de octubre de 2024, la *Junta de Directores* presentó por conducto de su representación legal, el Lcdo. Juan Deliz, *Moción de Desestimación de Demanda contra Tercero*, la cual el Tribunal declaró No Ha Lugar y ordenó a estos presentar su Contestación a Demanda Contra Tercero.
7. Entre las medidas preventivas para mitigar daños por filtraciones en el Apartamento 9-A en la demanda Caso Número SJ2022CV08480, la Parte Demandada colocó (como medidas cautelares necesarias para la seguridad de vida y propiedad), un falso techo en la terraza abierta y cerró los laterales de la terraza abierta del Apartamento 10-A, para evitar el flujo de agua por el drenaje de la terraza perteneciente al Condominio Stella Maris, lo que ha detenido hasta el presente las filtraciones en el Apartamento 9-A, entre otros.
8. A pesar de tratarse de medidas similares a las construcciones realizadas en el Apartamento 10-B, consistente en el cierre del techo de la terraza abierta y los laterales de la terraza, la *Junta de Directores* selectivamente le imputa a la Parte Demandada la alteración a la fachada del Condominio (Anejo 2A; Foto del Condominio que reflejan diferencias en la fachada del Apartamento 10-A; Anejo 2B, Foto del Condominio que reflejan diferencias en la fachada del Apartamento 10-B).
9. Al presente, la misma controversia relacionada a la alegada alteración a la fachada en el Apartamento 10-A, se está ventilando directa o indirectamente en los siguientes pleitos:
 - a). Demanda en el TPI, EDWARD JOSEPH FITZGERALD III Y KATHRYN SUSAN HUBER FITZGERALD vs. CORPORACIÓN COLÓN PRIETO vs. la *Junta de Directores*, **Caso Número SJ2022CV08480, en la Sala 505, del 28 de enero de 2022.**
 - b). Querella en la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan, **del 29 de enero de 2025**, número de permiso 2022-469715-PCOC-031398.
 - c). Demanda en el Tribunal Federal, EDWARD JOSEPH FITZGERALD III Y KATHRYN SUSAN HUBER FITZGERALD vs. CORPORACIÓN COLÓN PRIETO, **caso número: 25-1013, del 30 de enero de 2025.**
 - d). Demanda en el TPI, JUNTA DE DIRECTORES DEL CONSEJO DE TITULARES DEL CONDOMINIO STELLA MARIS vs. CORPORACIÓN COLÓN PRIETO, **caso número SJ2025CV00899, del 2 de febrero de 2025.** (El caso de epígrafe).
10. La demanda de EDWARD JOSEPH FITZGERALD III Y KATHRYN SUSAN HUBER FITZGERALD vs. CORPORACIÓN COLÓN PRIETO vs. Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris como Tercero Demandado, Caso Número SJ2022CV08480, que se ventila en la Sala 505, presentan cuestiones comunes de hechos y de derecho con el caso de epígrafe, relacionadas directa o indirectamente a la controversia sobre el alegado cambio a la fachada, que se encuentran pendientes de dilucidar en la etapa de descubrimiento de prueba.
11. De igual forma, se encuentra pendiente de dilucidar las medidas cautelares necesarias para la seguridad de la vida y propiedad, las cuales no fueron consideradas extrajudicialmente por la Junta de Directores, e inciden directamente con la alegación de cambio de fachada

presentada en el caso de epígrafe y **que al presente han mitigado daños en la demanda del Caso Número SJ2022CV08480 (Anejo 3).**²

12. **La Regla 38.1 de las de Procedimiento Civil**, 32 L.P.R.A Ap. III, R. 38.1, dispone sobre las situaciones en las que se pueden consolidar dos o más casos. Mediante la misma, los tribunales pueden consolidar, total o parcialmente, casos pendientes ante sí que presentan cuestiones comunes de hecho o de derecho. Al comentar sobre esta figura de la consolidación, nuestro Tribunal Supremo reconoció que **“un principio cardinal en nuestro derecho procesal es el de evitar la multiplicidad de pleitos, y de adjudicar en una causa las distintas reclamaciones de las partes cuando la naturaleza de las causas lo permiten”**. *López Valdés v. Tribunal Superior*, 96 D.P.R. 779 (1968). (Énfasis Nuestro)
13. El fin que se persigue con ello es **“evitar la proliferación de acciones, lograr la economía procesal y evitar la indeseable probabilidad de que surjan fallos incompatibles relacionados con un mismo incidente”**. *Granados v. Rodríguez Estrada II*, 124 D.P.R. 593 (1989). (Énfasis Nuestro)
14. En *Vives Vázquez v. E.L.A.*, 142 D.P.R. 117 (1996), el Tribunal Supremo aprovechó la oportunidad para hacer un análisis más abarcador sobre la figura de la consolidación. Determinó que existen dos requisitos para que proceda inicialmente una solicitud de consolidación. El primer requisito es que los casos a consolidarse presenten cuestiones comunes de hechos o de derecho. Los casos deben tener asuntos en común, pero no tienen que surgir del mismo evento o transacción. Se ha resuelto que no es necesario que la totalidad de las cuestiones de hechos y de derecho sean idénticas, siendo suficiente que haya similitud en una u otra. El segundo requisito es que los casos a consolidarse estén pendientes ante el tribunal. En nuestra jurisdicción, por ser ésta unificada, se cumple fácilmente con este requisito si los casos a consolidarse se han presentado y su trámite está pendiente ante alguna de las salas del Tribunal de Primera Instancia.
15. Otros criterios cuya aplicación podría ayudar a guiar el criterio del juzgador al resolver solicitudes de consolidación son: si se propende a una resolución justa, rápida y económica de las acciones; si se tiende a evitar resultados inconsistentes entre las acciones con cuestiones similares de hechos y de derecho; y la etapa procesal en la cual se encuentran las acciones cuya consolidación se solicita. La finalidad de la consolidación de casos es evitar la proliferación de las causas de acción entre las mismas partes, lograr la economía procesal e impedir la indeseable probabilidad de que surjan fallos incompatibles relacionados con un mismo incidente. *Granados v. Rodríguez Estrada II*, 124 D.P.R. 593, 608 (1989); *Vives Vázquez v. E.L.A.*, 142 D.P.R., a la pág. 125.
16. Finalmente, como cuestión de derecho procede denegar el injunction preliminar y permanente, toda vez que la atención inmediata de la controversia no ocasiona daños irreparables a la Parte Demandante, ni torna académica la causa de acción. Por otro lado, no

² Además, se encuentra pendiente de resolver la controversia de si la Parte Demandada tiene derecho al uso del espacio abierto en la terraza, por estar pagando mantenimiento a la *Junta de Directores* por dicho espacio (**Anejo 4**, Tabla de porcentaje de participación del Apartamento 10-A o PH – A es un **7.27%** en comparación al 10-B o PH- B, que es **4.98%**).

procede como Injunction Estatutario por existir controversias de hecho y de derecho que requieren ser atendidas y dilucidadas en el curso ordinario de una demanda.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita a este Honorable Tribunal, tome conocimiento de lo antes expuesto, declare **CON LUGAR** la presente moción y en su consecuencia se ordene la consolidación del presente caso con el caso número, *SJ2022CV08480* o en la alternativa, deje sin efecto la vista de injunction preliminar y permanente y refiera la controversia a continuar el proceso ordinario de demanda; con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA

SE CERTIFICA que en el día de hoy se presentó copia fiel y exacta de este escrito mediante el sistema SUMAC, el cual enviará notificación a todos los abogados de récord.

En Toa Baja, para San Juan, Puerto Rico a 24 de marzo de 2025.

BUFETE ERNIE CABÁN & ASSOC.

2691 Paseo Anón, Suite 201
2 da. Sec. Levittown Lakes
Toa Baja, P.R. 00949
Tel./ Fax. (787) 778 – 7922

f/Lcdo. Ernie E. Cabán Santiago

Abogado Núm.: 11837
E-mail: lcdo.erniecaban@gmail.com

f/ Lcda. Glendaly Molina Jorge

Abogada Núm.: 19600
E-mail: gmolinalaw@gmail.com